

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 470: téngase presente.

A los folios 445, 446, 447 y a lo principal de folio 450: estese a lo que se resuelve a continuación.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que por resolución de folio 444 se accedió a la solicitud de Mastercard International Incorporated (**“Mastercard”**) de folio 436 de alzar las medidas cautelares decretadas en favor de las demandantes de autos. La resolución se fundó, en esencia, en que, a la fecha y de conformidad con los antecedentes disponibles en autos, no se cumple con el requisito de que la medida sea actualmente necesaria para impedir los efectos negativos de la conducta y para resguardar el interés común (**“resolución de alzamiento”** o **“resolución recurrida”**);

Segundo: Que a folios 445, 446, 447 y 450, Payu Chile S.A. (**“PayU”**), PPRO Chile SpA (**“PPRO”**), Paygol SpA (actualmente PayRetailers SpA, **“PayRetailers”**) y Dlocal Chile S.A. (**“dLocal”**), respectivamente, repusieron contra la resolución de alzamiento, fundados en los argumentos que se sintetizan a continuación;

Tercero: Que, en primer término, sostienen que **(a)** no ha habido un cambio en las circunstancias que justificaron el otorgamiento de las medidas cautelares, y que las condiciones que tuvo a la vista el Tribunal al otorgarlas siguen vigentes (PPRO, f. 446, pp. 1-2; dLocal, f. 450, pp. 3 y ss.). En esa línea, dLocal añade que, según la resolución recurrida, lo único que habría cambiado es el conocimiento del Tribunal de la estructura societaria de las demandantes, cuestión que ya había sido levantada por Mastercard en una de sus solicitudes de alzamiento de las medidas. Precisa que la resolución de alzamiento no explica qué aportan los informes periciales que no haya estado en conocimiento del Tribunal previamente (f. 450, pp. 23-24);

Cuarto: Que, en segundo lugar, plantean que **(b)** no es exigible a las matrices que subsidien a las filiales locales; que frente a resultados negativos se producirá el cierre de la filial; que no hay antecedentes en el expediente respecto de si las matrices están en condiciones de subsidiar a sus filiales ni por cuánto tiempo; y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que, en todo caso, el subsidio es insostenible si todas las agencias de competencia de la región siguieran el razonamiento del TDLC en la resolución recurrida.

En este sentido, PPRO y dLocal plantean que considerar una reasignación de recursos entre las participantes de un grupo empresarial para determinar el carácter exclusorio de una conducta basada en precios altera de manera radical la forma en que se analiza este tipo de prácticas, ya que siempre podría argumentarse que los efectos no recaen en la filial afectada, sino que pueden ser absorbidos por otra entidad relacionada (dLocal, pp. 21-22). Asimismo, al igual que PayU, plantean que las empresas filiales saldrán del mercado, ya que, producto de la aplicación de las tarifas del Programa PIFO, operarán a pérdida, no siendo una decisión racional continuar con sus operaciones locales (PPRO, p. 5; PayU, p. 4, dLocal pp. 14 y 19).

En una línea similar, dLocal indica que la resolución recurrida nada afirma sobre la obligación de las matrices de financiar las pérdidas de filiales o que efectivamente se encuentren en condiciones de financiar los mayores costos asociados al Programa PIFO (dLocal, pp. 7 y 13). Por su parte, PPRO enfatiza que, si bien los informes periciales abordan de manera teórica la existencia de transferencias entre filiales y su respectiva matriz, no realizan un análisis sobre hasta qué momento resultará sostenible financiar las pérdidas económicas de la filial (PPRO, p. 7).

A su vez, dLocal reproduce un argumento de la minuta económica acompañada en el primer otrosí de su presentación, en la cual sus autores argumentan que en el caso que un grupo empresarial con filiales en distintos países sea afectado por prácticas como la de estos autos en varios de ellos, y todas las agencias de competencia utilizaran el razonamiento del TDLC en la resolución recurrida, de tal manera que se exija a la matriz soportar las pérdidas mientras se tramitan los procedimientos correspondientes, podría encontrarse en una situación financiera global deficitaria, pudiendo cesar la totalidad de sus operaciones (dLocal, p. 22);

Quinto: Que, además, las demandantes alegan que **(c)** el peligro de daño producto del alzamiento de la medida cautelar no es solo de carácter exclusorio, sino que aun sin exclusión puede haber un daño a la competencia producto del traspaso a los comercios y consumidores del alza de tarifas, afectando con ello el interés común resguardado por la medida.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En esa línea, PayRetailers sostiene que la resolución recurrida se funda en una interpretación restrictiva del objeto de la medida precautoria, solo referido al riesgo de exclusión del mercado. Sin embargo, esa no sería la única finalidad de la tutela cautelar en esta sede. Precisa que el artículo 25 del Decreto Ley N° 211 establece que el Tribunal podrá decretar las medidas necesarias “*para impedir los efectos negativos de las conductas sometidas a su conocimiento y para resguardar el interés común*”, fórmula amplia que no se agota en la subsistencia económica del demandante. Añade que hay otras manifestaciones posibles de los efectos de una conducta anticompetitiva, igualmente relevantes para el interés común, entre los que menciona el encarecimiento que alcanza a los comercios afiliados y a los tarjetahabientes nacionales aguas abajo (f. 447, p. 2).

En un sentido similar, dLocal plantea que absorber las pérdidas que generaría la imposición del Programa PIFO y del Programa Global Reach no es la única respuesta teóricamente posible de la matriz, e incluso si pudiera hacerlo se generaría un daño a los consumidores tarjetahabientes y por ende al interés común. Argumenta que, por un lado, no puede descartarse que, de cobrar Mastercard tarifas internacionales a las transacciones de subadquirencia transfronteriza, los emisores de tarjetas decidan cobrar tarifas adicionales por compra internacional, con el consecuente aumento de costos para los tarjetahabientes. Por otra parte, las demandantes podrían intentar traspasar dichas alzas a sus comercios afiliados por medio de un incremento de precios. Ante ello, sus clientes podrían tener dos posibles reacciones; aceptar el alza, y traspasar este incremento a los consumidores chilenos, o no aceptarla y dejar de contratar los servicios de subadquirencia transfronteriza para migrar a adquirentes internacionales, lo que significaría el cobro de comisiones por compra internacional por parte de los emisores a los tarjetahabientes, aumentando así el costo para los consumidores en ambos casos (f. 450, pp. 17-21);

Sexto: Que, adicionalmente, las demandantes invocan argumentos aplicables individualmente a ellas. Así, PPRO sostiene que **(d)** la resolución recurrida no consideró su situación particular, pues, según los informes periciales, durante los años 2022 y 2023 ya operaba a pérdida, presentando utilidades operacionales y netas negativas (PPRO, p. 3) y, además, no funciona como el resto de las demandantes en cuanto a la distribución de utilidades con sus respectivas matrices, toda vez que es PPRO quien factura a los comercios y asume los riesgos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de crédito, fraude, tipo cambiario e impuestos, razón por la cual, es PPRO y no una entidad extranjera, la que se ve afectada por el Programa PIFO y queda directamente expuesta al alza.

A su vez, PayU y PPRO sostienen que **(e)** es falso que no hayan controvertido los antecedentes expuestos en los informes sobre las relaciones societarias entre las demandantes y sus matrices. En particular, PPRO alude a que se trata de consideraciones subjetivas y teóricas sobre cómo podría traspasarse el alza de costos, basadas únicamente en las cláusulas contractuales intragrupo (PPRO, p.4). Por su parte, PayU indica que a folio 441 impugnó la afirmación de los informes periciales referida a que los costos adicionales del Programa PIFO serían absorbidos por sus entidades relacionadas, y que **(f)** desde septiembre de 2024 está tramitando su registro como Operador de Tarjetas ante la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que debe cumplir con requisitos de capital mínimo y reservas de liquidez, con independencia de los flujos que pueda pactar con sus entidades relacionadas.

Por su parte, dLocal manifiesta que **(g)** los informes periciales presentan problemas metodológicos y subestiman el impacto del Programa PIFO en el aumento de costos a su respecto. Precisa que, considerando valores efectivos —y no aquellos considerados por los peritos— de su ticket promedio, costos de marca, tasas de intercambio y margen adquirente, aplicados a cada tipo de transacción con tarjetas (crédito, débito y prepago) el costo no se duplica, como estiman los peritos, sino que se multiplica por siete. En esa línea, argumenta que el Tribunal otorgó la medida cautelar sin tener certeza de que las demandantes saldrían del mercado por el aumento de las tarifas en virtud del Programa PIFO, pero ahora sí tiene la certeza de que el alza de tarifas implica que los PSP operen a pérdida, con el consecuente efecto exclusorio que ello conlleva. En consecuencia, con mayor razón debiese mantener la medida (dLocal, pp. 8, 12 y 13);

Séptimo: Que, por último, destacan que **(h)** la apariencia de buen derecho (y, como contrapartida, la ilicitud de la conducta de Mastercard) no ha sido desvirtuada sino incluso reforzada a lo largo del proceso (f. 446, pp. 7-8, f. 447, p. 4, f. 450, pp. 8-10);

Octavo: Que, a continuación, cabe referirse a los argumentos de las demandantes reproducidos previamente. En primer lugar, respecto de la alegación relativa a la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

ausencia de un cambio en las circunstancias vigentes a la fecha del otorgamiento de la medida, expuesta en el literal **(a)**, en línea con lo que se señaló en el considerando octavo de la resolución recurrida, lo determinante a efectos de analizar la mantención de las medidas cautelares decretadas no es un cambio en las circunstancias existentes en el momento en que fueron otorgadas, sino que, si con los antecedentes que constan actualmente en el expediente, considerando el estado de avance del proceso, se mantienen las conclusiones del Tribunal respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida.

En ese entendido, efectivamente la existencia de matrices extranjeras de las demandantes es un hecho conocido desde el inicio del proceso, y precisamente por ello es que, dentro del objeto del peritaje decretado para estimar el impacto que tendría en las utilidades de cada una de las demandantes la implementación del Programa PIFO, se ordenó al perito considerar en su análisis la estructura societaria de las demandantes y sus relacionadas para efectos de imputar los ingresos y costos según corresponda. Así, con la entrega de los informes periciales este Tribunal tuvo a la vista un análisis pormenorizado de las relaciones contractuales y financieras entre las demandantes y sus respectivos grupos empresariales y de sus implicancias en la repartición de rentas entre ellas, lo que constituyó un nuevo elemento de juicio que se tuvo a la vista al ponderar la concurrencia del peligro en la demora.

Si bien, tal como destaca dLocal, Mastercard ya había hecho referencia en agosto de 2024 (a folio 175) a la existencia de contratos intercompañía con utilidades pactadas entre dLocal y sus empresas relacionadas, se trataba de información parcial, respecto de una sola demandante, y sus implicancias debían ser evaluadas en el informe pericial que se encontraba en curso. Por lo demás, a esa fecha el perito no contaba con todos los antecedentes requeridos para la elaboración del informe, según da cuenta su presentación de folio 167. En consecuencia, la mera enunciación de Mastercard respecto de que sería la matriz de dLocal quien absorbería el alza de las tarifas, no constituía información suficiente para alterar el análisis efectuado por el Tribunal en aquella oportunidad;

Noveno: Que, respecto de los argumentos relativos a la posibilidad de que las matrices soporten el incremento en costo asociados al Programa PIFO, reseñados en la letra **(b)**, debe tenerse en consideración que, una vez asentada la posibilidad contractual y financiera de que las matrices soporten dicha alza en beneficio de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

sus filiales, es carga de las partes que han solicitado la medida cautelar acreditar que sus respectivas matrices no están en condiciones de absorber ese aumento de costos en el periodo que resta hasta la conclusión del juicio. Sin embargo, las demandantes no han cumplido con dicha carga, sino que se han limitado a hacer afirmaciones sin sustento cuantitativo.

Por otro lado, las demandantes han sostenido que, ante el alzamiento de la medida cautelar, las matrices optarían por cerrar las filiales locales que operen a pérdida, pues no sería económicamente racional mantenerlas en funcionamiento. Con todo, en caso de obtener una sentencia favorable, la operación a pérdida alegada no tendría carácter definitivo sino transitorio, y los perjuicios económicos podrían ser recuperables en un juicio indemnizatorio posterior.

Con respecto a la alegación de que el razonamiento del Tribunal implicaría un cambio en el análisis de las conductas exclusorias cuando las empresas afectadas formen parte de un grupo económico que tenga la capacidad de absorber los efectos de dichas conductas, ello no es efectivo, por cuanto el análisis del Tribunal en la resolución recurrida se limitó expresamente a la ponderación del peligro en la demora en relación con las circunstancias fácticas de cada una de las demandantes en el marco de las medidas cautelares solicitadas.

Por último, respecto del supuesto peligro que significaría que otras agencias de competencia repliquen el razonamiento del Tribunal, se trata de un riesgo meramente teórico que no ha sido sustentado en datos relativos al caso concreto, por lo que no altera el análisis realizado en la resolución recurrida;

Décimo: Que, a continuación se hará referencia a los argumentos reseñados en el literal **(c)**, referidos a la posibilidad de que el Programa PIFO genere mayores costos a los consumidores finales, ya sea: (i) a través del cobro de comisiones por compras internacionales aplicadas por los emisores a sus tarjetahabientes respecto de las transacciones pertenecientes al Programa PIFO, y/o (ii) producto que las demandantes o sus relacionadas traspasen los mayores costos del Programa PIFO a sus comercios afiliados, estos los acepten, y a su vez lo traspasen a los consumidores por medio de un incremento de los precios de los bienes y servicios. Al respecto, se debe precisar que, tal como señalan las recurrentes, el eventual perjuicio a los consumidores finales es efectivamente un riesgo que se busca precaver a través de las medidas cautelares en esta sede. Sin embargo,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

respecto del riesgo identificado en el numeral (i), la probabilidad de que los emisores graven este tipo de transacciones como si fueran internacionales no se encuentra respaldada en el expediente, y en cuanto al riesgo referido en el numeral (ii), la información proporcionada por las demandantes en respuesta a lo ordenado de oficio por el Tribunal en la resolución de 14 de mayo de 2024, a folio 814 del cuaderno principal, da cuenta de que una parte significativa de los contratos que mantienen los respectivos grupos empresariales a los que pertenecen las demandantes con sus comercios afiliados abarcan un grupo de países, además de Chile. Lo anterior, hace poco plausible que en el periodo que resta hasta la resolución definitiva del asunto principal, las demandantes traspasen a sus comercios afiliados el aumento total o parcial de las tarifas una vez alzada la medida, toda vez que supondría la renegociación de contratos regionales, que, según da cuenta la información que consta en el expediente, por regla general contemplan tarifas únicas para toda la región, sin diferenciación por país;

Undécimo: Que, respecto del argumento referido en el literal **(d)** sobre la situación particular de PPRO, esta no aportó antecedentes que dieran cuenta de que el hecho de que estuviera operando a pérdida, sumado a las características de las relaciones contractuales con sus empresas relacionadas, constituyan un impedimento para que su matriz le provea financiamiento para enfrentar un aumento de costos producto del alzamiento de la medida.

En cuanto al argumento referido en el literal **(e)**, relativo a la supuesta falsedad de que PayU y PPRO no habrían controvertido lo expuesto en los informes periciales acerca de sus relaciones societarias, cabe precisar que la resolución recurrida se limita a afirmar que las demandantes no controvirtieron la exposición de los antecedentes sobre las relaciones entre ellas y sus sociedades relacionadas, lo que es efectivo. En efecto, lo controvertido por PayU a folio 441 son las afirmaciones de Mastercard respecto de su calificación como “mera recaudadora”, y no “la estructura societaria y las relaciones contractuales y financieras entre empresas relacionadas”, de las que dan cuenta los informes periciales, y que sirven de base para la conclusión del Tribunal en la resolución de alzamiento. Por su parte, a folio 440 PPRO tampoco controvierte la veracidad de los antecedentes expuestos en los informes acerca de las relaciones intragrupo, sino que cuestiona las afirmaciones de Mastercard respecto de que dichas relaciones den cuenta de la posibilidad de que la matriz financie a la filial.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Por otra parte, sobre la alegación de PayU expuesta en el literal **(f)**, en cuanto a que se encuentra en proceso de obtención de la inscripción en el registro de Operadores de la CMF, y que requiere contar con requisitos de capital y reservas con independencia de su matriz, debe tenerse en consideración que la normativa aplicable a estos efectos, tanto del Banco Central como de la CMF, se limita a exigir un capital pagado y reservas no inferior a 2.000 UF para Operadores que realizan subadquirencia transfronteriza. Ante ello, PayU no ha dado cuenta de que no sería posible cumplir con dicho requisito por medio de financiamiento proveído por su matriz, en caso de ser necesario. Adicionalmente, es la única de las demandantes que levanta este argumento como una justificación de la necesidad de mantener la medida, en circunstancias que todas ellas, por mandato normativo, se encuentran en la obligación de obtener dicha inscripción, lo que reafirma la conclusión del Tribunal en cuanto a que este argumento debe ser desestimado.

Por otra parte, respecto del argumento de dLocal referido en el literal **(g)**, sobre los supuestos errores metodológicos de los informes periciales, que subestimarían el impacto del Programa PIFO a su respecto, cabe señalar que, sin perjuicio de la mayor o menor magnitud del alza en sus costos, es carga de la demandante acreditar que su matriz no está en condiciones de financiar dicha alza en el periodo que resta hasta la terminación del juicio;

Duodécimo: Que, por último, resta referirse al argumento sintetizado en el literal **(h)**, relativo a que, a lo largo del juicio, Mastercard no ha podido justificar los mayores cobros que pretende imponer a la subadquirencia transfronteriza en virtud del Programa PIFO. Sin embargo, tal como se señaló en la resolución recurrida, atendido que no se cumple con el requisito de que la medida sea actualmente necesaria para impedir los efectos negativos de la conducta y resguardar el interés común, no resulta necesario pronunciarse en esta oportunidad acerca de la licitud de la conducta imputada. En consecuencia,

SE RESUELVE:

Rechazar los recursos de reposición de folios 445, 446, 447 y 450.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 451-22. Cuaderno incidental de medida cautelar.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



3337246F-5421-4467-9A10-5D8DEA67C716

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.